

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 933/2536

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เงินทุนสากล
จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลสยามเฮาส์
ซิงแฮปปี

ผู้คัดค้าน

นายสง่า คำสะสม กับพวก

จำเลย

นายสง่า คำสะสม จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีมูลที่ศาลฎีกาจะพิพากษากลับคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์หากให้มีการจ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดและโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไปในขณะนี้จะทำให้จำเลยที่ 1 เสียหาย โปรดมีคำสั่งให้ระงับการจ่ายเงิน และระงับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้คัดค้านแถลงคัดค้าน (อันดับ 117)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์บังคับคดีตามคำพิพากษา ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 131072 ตำบลคลองกุ่มอำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 ขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดีขายแก่ ผู้สุ่ราคาสูงสุดเป็นเงิน 1,370,000

บาทนั้น เป็นราคาที่ต่ำกว่า ท้องตลาดและความเป็นจริงมาก ขอให้ศาลมีคำสั่งขาย
ทอดตลาด ใหม่อีกครั้ง

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 115,114)

ในชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ระงับการจ่ายเงินแก่ เจ้าหนี้ตามคำ
พิพากษาและให้งดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์พิพาทไว้ในระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 100)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ระงับการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ ตามคำพิพากษาไว้ใน
ระหว่างฎีกา และให้ระงับการจดทะเบียนสิทธิที่ดินพร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างที่ขายทอด
ตลาดให้แก่ผู้ซื้อเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ระงับการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ ตามคำพิพากษาไว้ใน
ระหว่างฎีกา และให้ระงับการจดทะเบียนสิทธิที่ดินพร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างที่ขายทอด
ตลาดให้แก่ผู้ซื้อเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สะสม สิริเจริญสุข-บุญธรรม อยู่พัก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ